

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3843/2536

นาย อุทิศ ใจ ตา บ กับพวก

โจทก์

นาย ยุ วรัตน์ กมลเวชช อธิบดี กรม

แรงงาน ใน ฐานะ

จำเลย

นายทะเบียน สำนักงาน ทะเบียน กลาง

จำเลย

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา

การจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นเพียงวิธีการทางกฎหมายเพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเท่านั้น และตามข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ก็กำหนดไว้เพียงว่าให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่ โดยไม่มีข้อกำหนดให้ต้องนำรายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งไปจดทะเบียน ดังนั้น แม้จะไม่ได้ นำรายชื่อคณะกรรมการบริหารวาระสิงหาคม 2531 ถึง 2534 ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ไปจดทะเบียน ก็ถือได้ว่าเป็น คณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีอำนาจพิจารณารับสมัครได้โดยชอบสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกระหว่างคณะกรรมการบริหารวาระสิงหาคม 2531 ถึง 2534 จึงเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ตามกฎหมายมีสิทธิ เข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ ดังนั้น มติที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 จึงเป็นมติที่ ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ทั้งสี่สำนวนฟ้องทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โจทก์ที่ 2 เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแม่โขง โจทก์ที่ 3 เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมและโลหะ และโจทก์ที่ 4 เป็น ประธานสหภาพแรงงานบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สหภาพแรงงานที่โจทก์ทั้งสี่ เป็นสมาชิกทั้งสี่สหภาพเป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เดิมระหว่างเดือนสิงหาคม 2531 ถึง 2534 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย มีนายอัมภ์ ศรีอาจ เป็นประธาน และโจทก์ที่ 4 เป็นรองประธานคนที่ 1 ต่อมาวันที่ 18 เมษายน 2534 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2534 มีผลให้นายอัมภ์ ศรีอาจ ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานสภา องค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย โจทก์ที่ 4 ในฐานะรองประธานคนที่ 1 จึงมีสิทธิ ปฏิบัติหน้าที่ของประธาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534 โจทก์ที่ 4 ได้จัดให้มีการ ประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและที่ ประชุมได้เลือกโจทก์ที่ 4 เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เลือกโจทก์ที่ 1 เป็นเลขาธิการ เลือกโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 เป็นกรรมการ ต่อมาวันที่ 4 กันยายน 2534 โจทก์ทั้งสี่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการบริหารสภาองค์การ ลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยต่อนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนกลางจำเลยใน ฐานะนายทะเบียน ไม่รับจดทะเบียน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่เสียหาย ไม่ได้เป็น ประธาน เลขาธิการ และกรรมการของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และเฉพาะโจทก์ที่ 4 ฟ้องต่อจากข้อความดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2535 โจทก์ที่ 4 ทราบว่าจำเลยในฐานะนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนกลาง ได้รับจด ทะเบียนแก้ไขเพิ่มข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยตาม คำขอของนายจำลอง โหงนาค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 โดยไม่ถูกต้อง เนื่องจาก

การประชุมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2535 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเรียกประชุมไม่ถูกต้อง กรรมการบริหารที่เรียกประชุมไม่มีอำนาจ สมาชิกทั้งหมดยังไม่ทราบกำหนดการประชุมและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงบางคนเป็นสมาชิกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสี่ขอให้บังคับจำเลยรับจดทะเบียนให้โจทก์ทั้งสี่เป็นกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนารับจดทะเบียนและเฉพาะโจทก์ที่ 4 ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ตามคำขอของนายจำลอง โห่งนาค ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยด้วย

จำเลยทั้งสี่สำนวนให้การทำงานเดียวกันว่า การที่จำเลยไม่รับจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยของโจทก์ทั้งสี่ เป็นการถูกต้องด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เพราะการจัดประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534 โดยโจทก์ที่ 4 รองประธานทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหารไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่ 20 กล่าวคือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการเป็นผู้รับแจ้งรายชื่อและรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารทำให้การประชุมใหญ่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับส่วนที่จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ตามคำขอของนายจำลอง โห่งนาคฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 เป็นการรับจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 โดยนายจำลอง โห่งนาค ประธานที่ประชุมเป็นการประชุมตามระเบียบข้อบังคับตามจำนวนสมาชิกที่ถูกต้อง สมาชิกทั้งหมดทราบกำหนดการประชุมโดยกรรมการบริหารเรียกประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายและ

สมาชิกที่เข้าประชุมมีอำนาจลงมติตามระเบียบข้อบังคับ โจทก์ที่ 4 ไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยมีข้อบังคับตามเอกสารหมายเลข 5 เป็นองค์การลูกจ้างที่สำนักงานทะเบียนกลางรับจดทะเบียนไว้ เดิมในวาระปี 2528 ถึง 2531 มีคณะกรรมการบริหาร 30 คน นายอัมพร ศรีอาจเป็นประธานคณะกรรมการบริหารดังกล่าว หมดวาระในวันที่ 27 สิงหาคม 2531 ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม 2531 มีการประชุมใหญ่สามัญของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 40 คน อยู่ในวาระสามปี นายอัมพร ศรีอาจคงเป็นประธาน นายพนัส ไทยล้วนเป็นเลขาธิการ แต่ไม่มีการนำรายชื่อคณะกรรมการบริหารไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ต่อมา มีการเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการบริหารสองครั้งไม่มีการนำรายชื่อกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งซ่อมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเช่นกัน ท้ายที่สุดปรากฏจากรายงานการประชุมใหญ่ว่าในปี 2533 มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 45 คน ครั้นวันที่ 18 เมษายน 2534 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 กำหนดให้สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจสิ้นสุดลงมีผลทำให้กรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยบางคนรวมทั้งนายอัมพร ประธานนายพนัสเลขาธิการ ซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสิ้นสุดสภาพลงไปจำนวน 14 คน คงเหลือกรรมการบริหาร 31 คน แต่กรรมการบริหารที่เหลืออยู่นี้ ยังขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับอีก 11 คน คงเหลือที่มีคุณสมบัติครบ 20 คนการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534 ไม่ชอบด้วยข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผลของการประชุมที่เลือกโจทก์ที่ 1 เป็นเลขาธิการ โจทก์ที่ 2 กับที่ 3 เป็นกรรมการและโจทก์ที่ 4 เป็นประธาน ย่อมตกไปการที่จำเลยไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 เป็นเลขาธิการ โจทก์ที่ 2 กับที่ 3 เป็นกรรมการและโจทก์ที่ 4 เป็นประธานนั้นชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยตามคำขอของนาย
จำลอง โห่งนาค ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 นั้น ได้ความว่าเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2535 ผู้แทนสมาชิกจำนวน 65 คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 136 คน
ร่วมลงชื่อในหนังสือถึงคณะกรรมการบริหาร ขอให้ดำเนินการเปิดประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามร่างที่เสนอคณะกรรมการบริหารจึงประชุมกัน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2535 มีการรวมการประชุม 12 คน ที่ประชุมอนุมัติให้เปิด
ประชุมใหญ่วันที่ 15 มีนาคม 2535 ถึงวันประชุมใหญ่ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม
90 คน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามเสนอ และให้นายจำลอง
โห่งนาคนำข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไปขอจดทะเบียน ซึ่งการดำเนินการแก้ไขเพิ่ม
เติมข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยการที่จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับตามคำขอของนายจำลอง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่

โจทก์ทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ว่าคณะกรรมการ
บริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยวาระสิงหาคม 2531 ถึง
2534 ไม่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนไม่ใช่คณะกรรมการที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มี
สิทธิที่จะรับสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
สมาชิกที่เข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเป็นสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกระหว่างคณะ
กรรมการบริหารวาระสิงหาคม 2531 ถึง 2534 ไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกของสภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยที่สมบูรณ์ตามกฎหมายไม่มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
ประชุมใหญ่วิสามัญและไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มติที่ให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
พิเคราะห์แล้ว ในเบื้องต้นเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ใน

ประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลแรงงานกลางกำหนดไว้ในประเด็นข้อ 3 ที่ว่า จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ตามคำขอของนายจำลอง โห่งนาค ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ที่ 4 ที่ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวทั้งนี้โดยโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ได้ฟ้องและขอให้บังคับจำเลยในประเด็นนี้ด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่เฉพาะในส่วนที่เป็นอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 จึงเป็นอุทธรณ์นอกเหนือจากประเด็นข้อพิพาทตามคำฟ้องของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ถือได้ว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะในส่วนที่เป็นอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 4 เท่านั้น ซึ่งตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 4 ดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า การจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นเพียงวิธีการทางกฎหมายเพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเท่านั้น และตามข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข 5 ข้อ 19 ก็กำหนดไว้เพียงว่าให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ โดยข้อบังคับดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดให้ต้องนำรายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งไปจดทะเบียนดังนั้น แม้จะไม่ได้นำรายชื่อคณะกรรมการบริหารวาระสิงหาคม 2531 ถึง 2534 ไปจดทะเบียน ก็ถือได้ว่าคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีอำนาจพิจารณารับสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยได้โดยชอบ สมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกระหว่างคณะกรรมการบริหารวาระสิงหาคม 2531 ถึง 2534 จึงเป็นสมาชิก

ของสภาองค์กรลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยที่สมบูรณตามกฎหมายมีสิทธิเข้าชื่อ
ขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ ดัง
นั้น มติที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 จึงเป็นมติที่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์ที่ 4 ในปัญหาดังกล่าว ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ปรีชา ธนानันท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>